

Databeskyttelsesret 1

Introduktion og databeskyttelsesrettens definitioner
og begreber



Dagens program

- Intro til faget
 - Eksamensform mv.
- Kort om juridisk metode
- Introduktion til GDPR
 - Databeskyttelseslovgivningens baggrund og formål
 - Anvendelsesområde; hvornår finder GDPR anvendelse?
- Databeskyttelsesrettens definitioner og begreber

Intro til Databeskyttelsesret



Databeskyttelsesret (+strafferet og immaterielret)

Lektioner i Persondataret	Emne
Lektion 1	• Fagbeskrivelsen og eksamensform • Introduktion, herunder GDPR's baggrund, formål og anvendelsesområde • Databeskyttelsesrettens definitioner og begreber
Lektion 2	• Dataansvar, databehandlere, fælles dataansvarlige • Databeskyttelsesretlige principper
Lektion 3	• Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag • De registreredes rettigheder
Lektion 4	• Fortegnelse, behandlingssikkerhed, herunder risikovurdering, databeskyttelse gennem design og standartindstillinger, sikkerhedsbrud og konsekvensanalyser . • Databeskyttelsesrådgivere, tilsyn og sanktioner.
Lektion 8	• Workshop med øvelsesopgave • Opgaven skal på forhånd være læst og der skal være taget noter om løsninger, men der vil være tid til at diskutere med en gruppe på dagen. • Løsning gennemgås samlet undervejs

Eksamensform



Mundtlig, 20 min.

Ingen forberedelsestid

Hjælpemidler: Ingen (lovene må dog medbringes – uden noter)

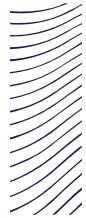
Vurdering: 7-trins-skalaen

Synopsis:

Efter sidste undervisningslektion udlevering af oplæg med et hændelsesforløb, som I skal udarbejde en synopsis på baggrund af.

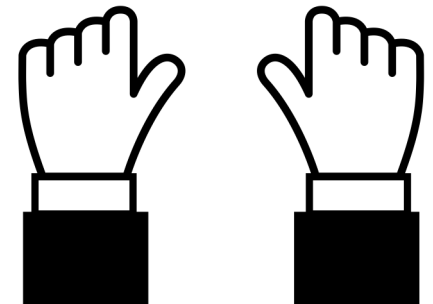
Synopsis skal have en længde på to til fire A4 sider (2.400 anslag inkl. mellemrum pr. A4 side), der skal afleveres individuelt.





Læring

- Tre grundlæggende elementer skaber læring
 1. Informationsoverlevering
 2. Aktivitet
 3. Gentagelse

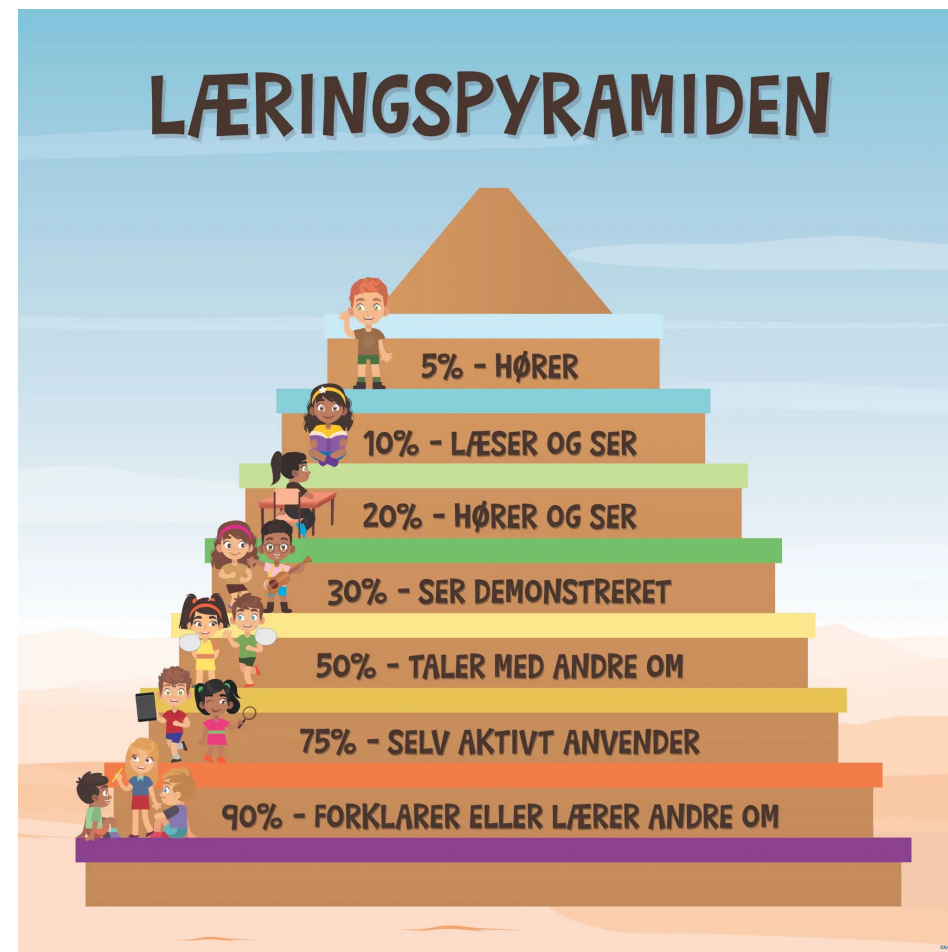


AALBORG UNIVERSITE

Undervisningen - forelæsninger

Mine forelæsninger

- Både traditionel forelæsning
- Øvelser undervejs
- Spørg løs



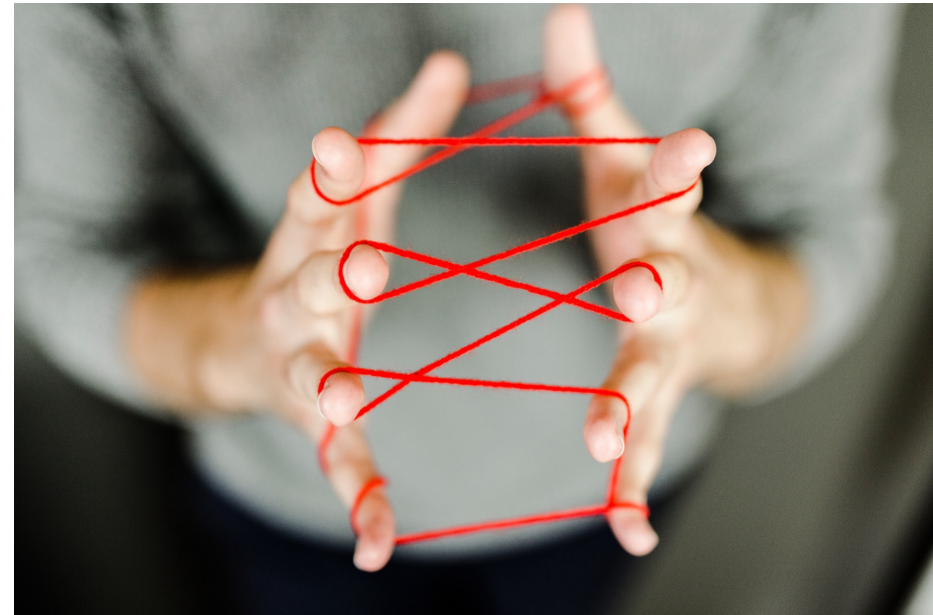
AALBORG UNIVERSITET

Kort introduktion til juridisk metode



Juridisk metode

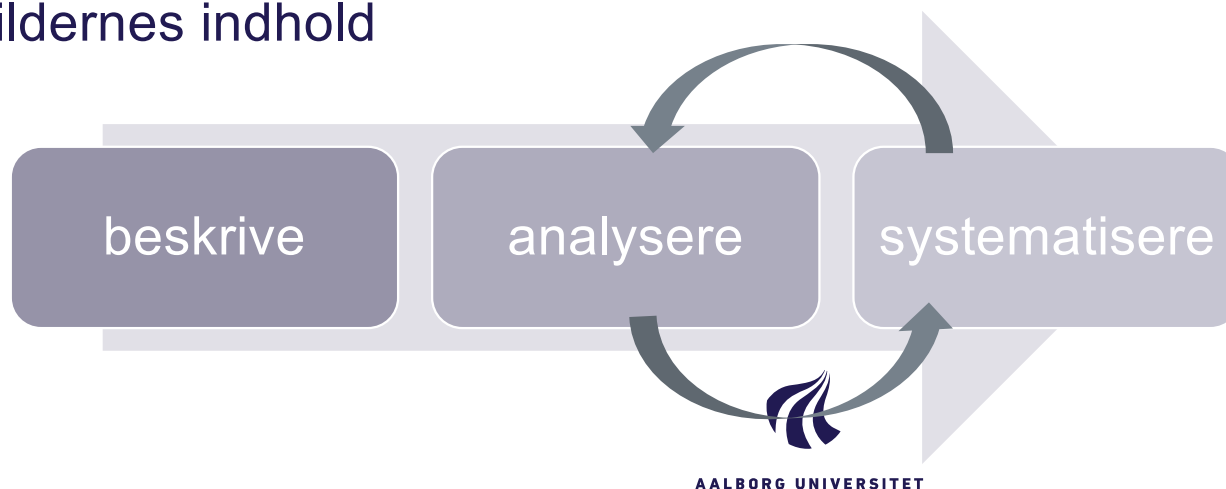
- Dvs.: Metoden har til formål at finde den ret, som samfundet opfatter som autoritativ og dermed gældende. Altså at finde 'gældende ret'
- Hvad er gældende ret?
 - Den ret, som vil gælde, hvis der kom en sag på området
 - Den ret, som udledes af de kilder, som vi opfatter som autoritative
- Hvilke kilder er autoritative:
 - Lovgivning
 - Forarbejder
 - Domme og afgørelser



Juridisk metode

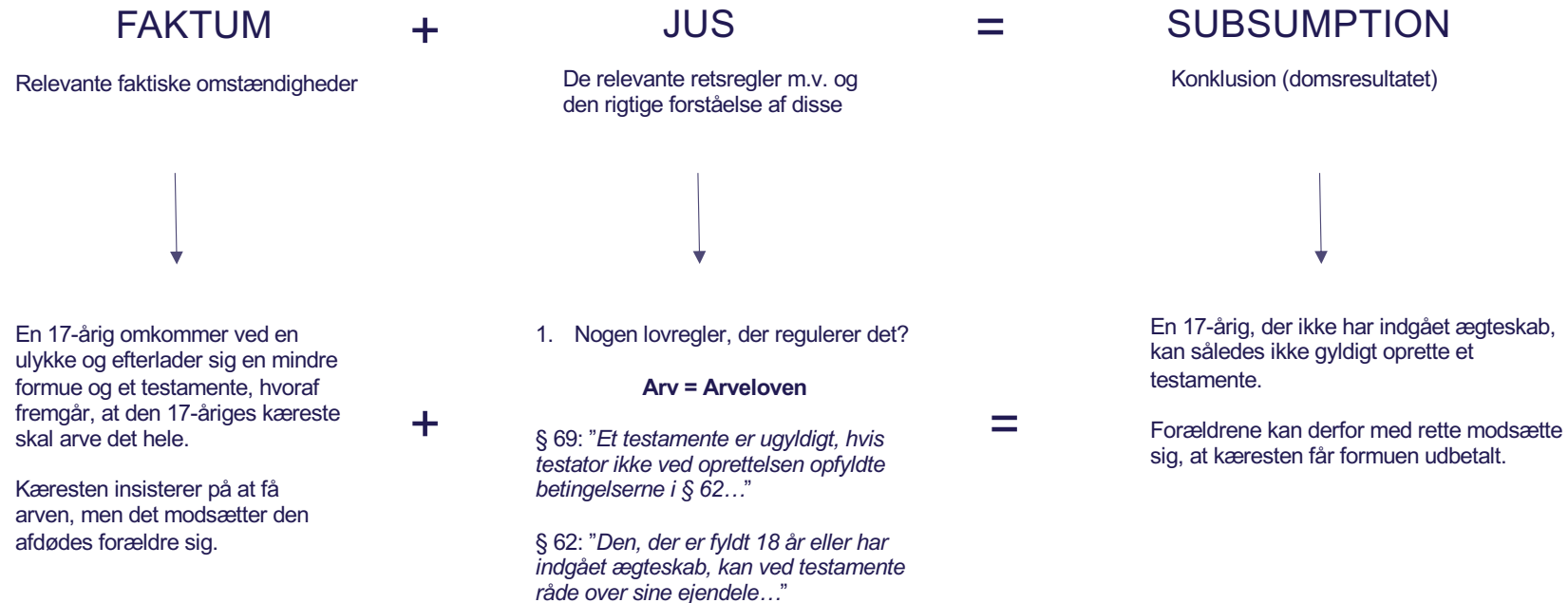
► Hvordan 'udleder' man gældende ret af kilderne?

- › Ved (objektivt) at beskrive, analysere og systematisere kildernes indhold

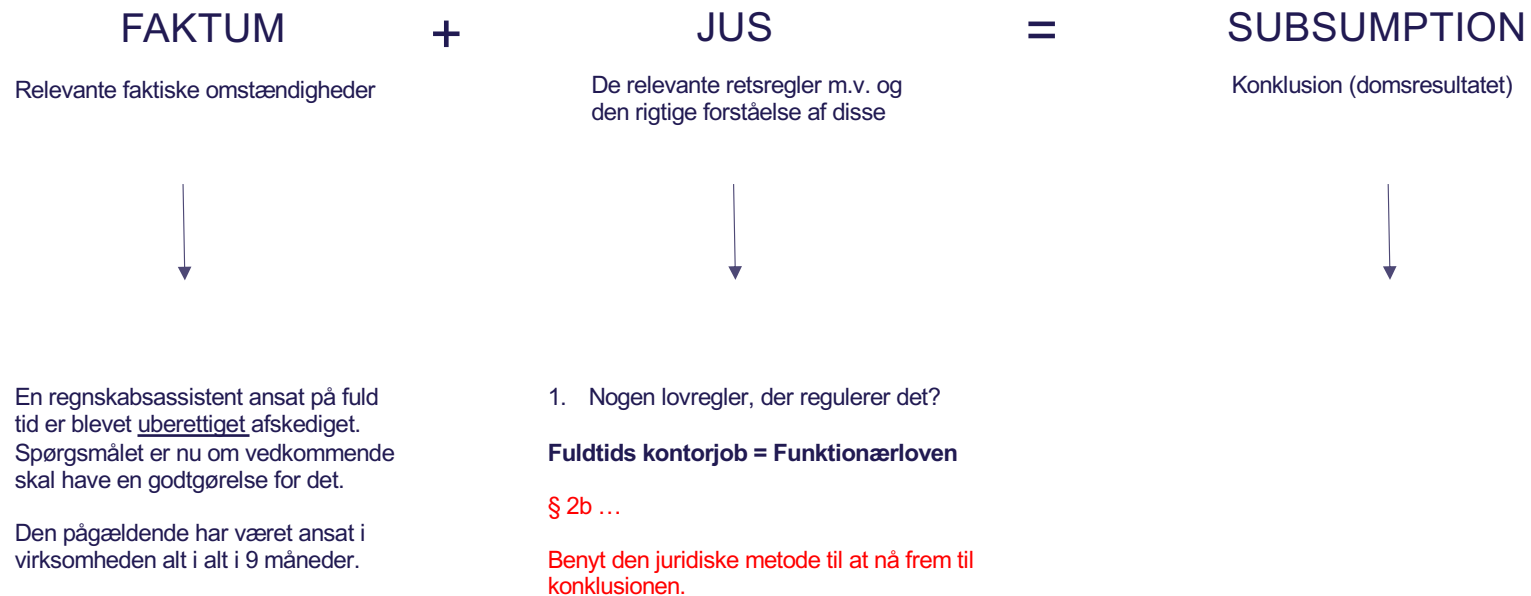


Juridiske metode

Juridisk metode Fremgangsmåden, som domstolene og enhver, der skal tage stilling til et forelagt konkret retligt problem, må følge.



Juridiske metode (2)





Funktionærlovens § 2b

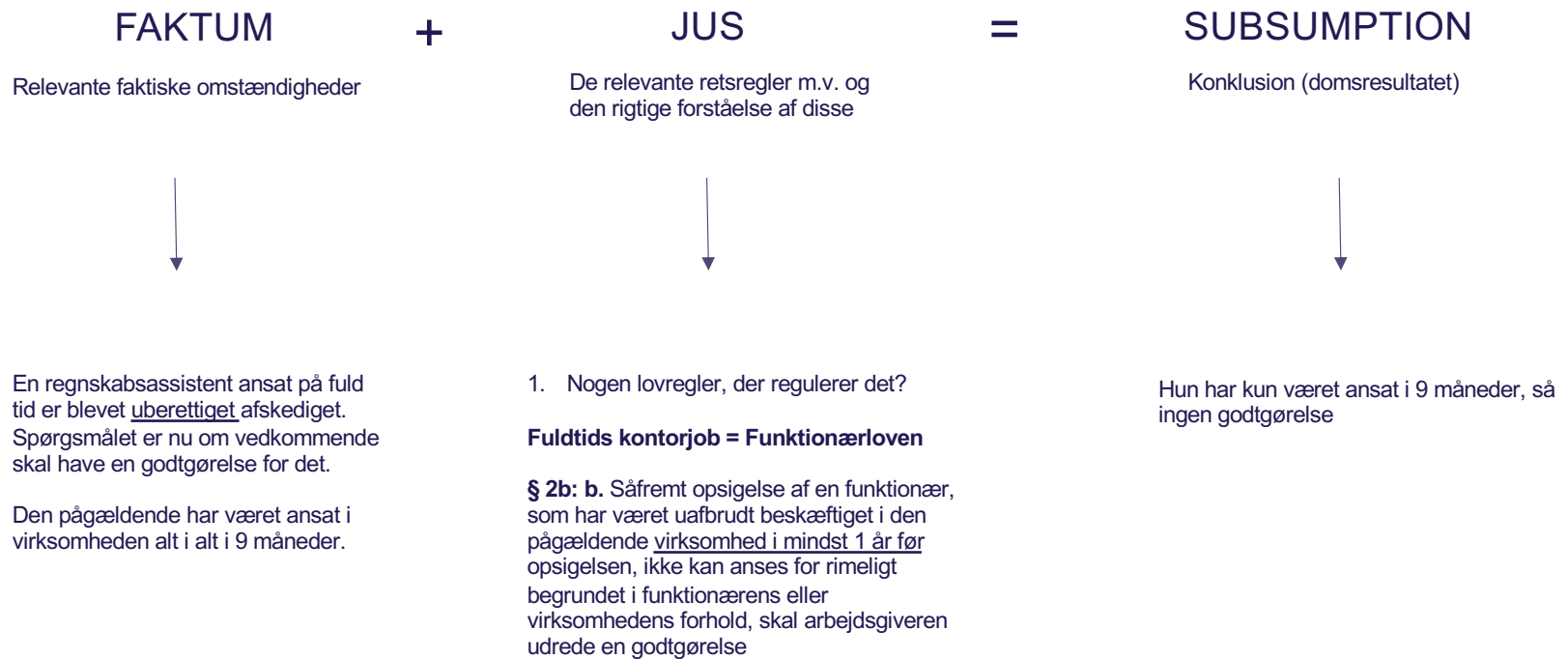


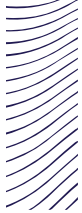
Hvor finder vi lovene?

- **§ 2 b.** Såfremt opsigelse af en funktionær, som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en godtgørelse. Denne fastsættes under hensyn til funktionærens ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder, men kan ikke overstige funktionærens løn for en periode svarende til halvdelen af det opsigelsesvarsel, der tilkommer den pågældende i henhold til § 2, stk. 2 og 3. Er funktionæren ved opsigelsen fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog udgøre indtil 3 måneders løn.
- **Stk. 2.** Såfremt en funktionær ved opsigelsen har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 10 år, kan den i stk. 1 omhandlede godtgørelse udgøre indtil 4 måneders løn. Efter 15 års uafbrudt beskæftigelse i virksomheden kan godtgørelsen udgøre indtil 6 måneders løn.
- **Stk. 3.** Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning.



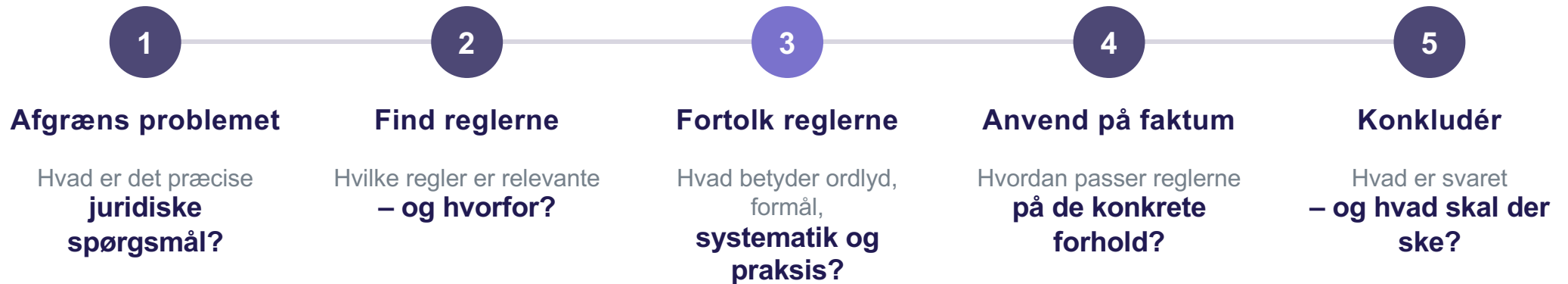
Juridiske metode (2)





Juridisk metode - GDPR

FRA SPØRGSMÅL TIL BEGRUNDET SVAR



SPØRGSMÅL → REGEL → FORTOLKNING → ANVENDELSE → SVAR



AALBORG UNIVERSITET



Prøv metoden på GDPR

- ▶ Må en dansk virksomhed indsamle IP-adresser fra besøgende på sin hjemmeside?



Juridisk metode – GDPR som eksempel

SAMME METODE – NU MED GDPR



SPØRGSMÅL → REGEL → FORTOLKNING → ANVENDELSE → SVAR



AALBORG UNIVERSITET

Hvorfor databeskyttelse



Hvorfor databeskyttelse

- ▶ Hvorfor har I valgt faget?
- ▶ Hvordan er det relevant for jeres uddannelse?



Data (personoplysninger) kan misbruges



BØDE: € 27,8 mio.

- Ugyldigt samtykke.
- Umuligt for personerne at udøve deres rettigheder, f.eks. at blive taget af opkaldslisten.
- Ulovlig opbevaringsperiode på 10 år.



AALBORG UNIVERSITET



Data (personoplysninger) kan misbruges

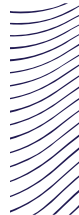


Hvad har i
oplevet?



AALBORG UNIVERSITET

Databeskyttelseslovgivningen
Baggrund og formål
GDPR art. 1



Forordningens formål

Artikel 1 *Genstand og formål*



1. I denne forordning fastsættes **regler om beskyttelse af fysiske personer** i forbindelse med behandling af personoplysninger og **regler om fri udveksling af personoplysninger**.
2. Denne forordning **beskytter fysiske personers** grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig deres ret til beskyttelse af personoplysninger.
3. **Den frie udveksling af personoplysninger i Unionen** må hverken indskrænkes eller forbydes af grunde, der vedrører beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

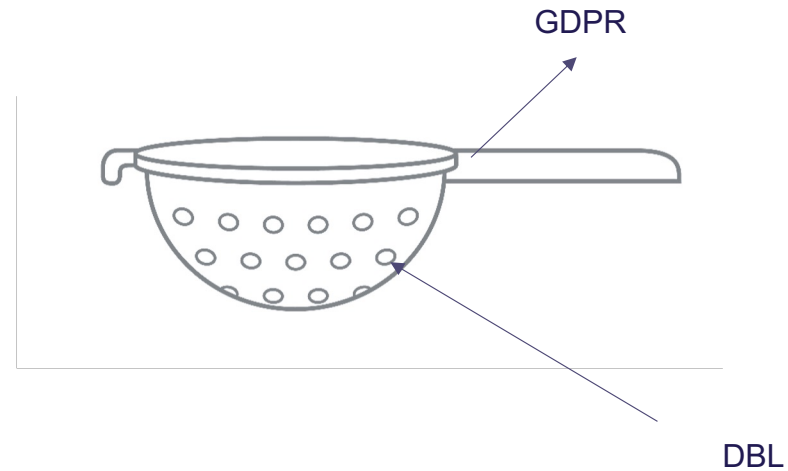
Dermed to overordnede formål:

1. **Beskyttelse** af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger
2. **Fri udveksling** af personoplysninger



Forsimplet nationalt retskildelandskab

-samspil mellem GDPR & DBL



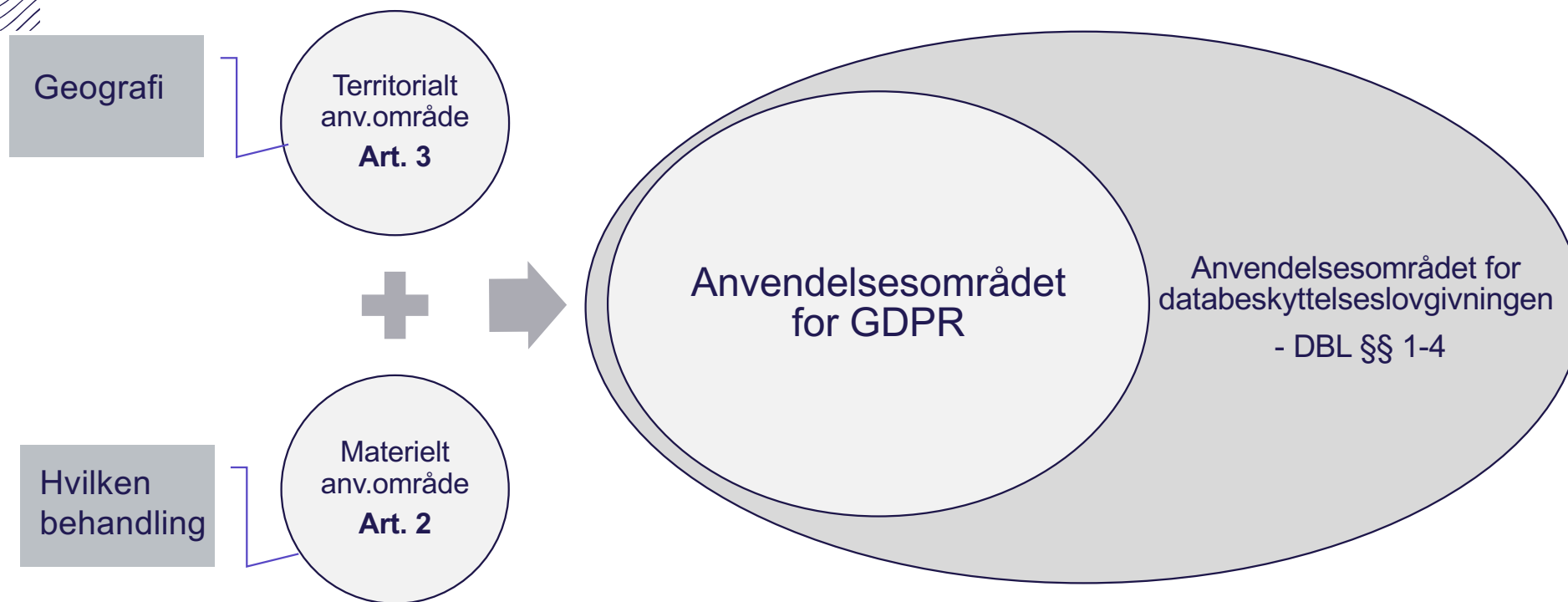
AALBORG UNIVERSITET

Anvendelsesområde for GDPR

GDPR art. 2 og 3

Anvendelsesområdet

- overblik





Hvad er anvendelsesområdet?

- ▶ Hvad siger forordningen?
 - ▶ Ordlyden i art. 2 og 3

Det materielle anvendelsesområde
artikel 2, stk. 1



Materielle anvendelsesområde

Artikel 2

Stk. 1. Denne forordning finder anvendelse på **behandling af personoplysninger**, der helt eller delvis foretages ved hjælp af **automatisk databehandling**, og på anden **ikkeautomatisk behandling** af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et **register**.

Stk. 2. Denne forordning gælder ikke for behandling af personoplysninger:

- a) under udøvelse af aktiviteter, der falder uden for EU-retten
- b) som foretages af medlemsstaterne, når de udfører aktiviteter, der falder inden for rammerne af afsnit V, kapitel 2, i TEU
- c) som foretages af en fysisk person som led i **rent personlige eller familiemæssige aktiviteter**
- d) som foretages af kompetente myndigheder med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder beskytte mod og forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed.

DBL § 1-3 regulerer det materielle anvendelsesområde for loven





AUTOMATISK DATABEHANDLING?

- ▶ Artikel 2

- ▶ *Stk. 1.* Denne forordning finder anvendelse på **behandling af personoplysninger**, der helt eller delvis foretages ved hjælp af **automatisk databehandling**, og på anden **ikkeautomatisk behandling** af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et **register**.
- ▶ Automatisk = digital behandling = brug af computer
- ▶ Ikkeautomatisk = manuel behandling = brug af "papir og pen"





HR:

GDPR finder anvendelse, hvis der sker

- 1) behandling af**
- 2) personoplysninger, jf. art. 2 (1).**



Hvad er behandling GDPR art. 4 – nr. 2



Materielle anvendelsesområde

- Artikel 2, stk. 1

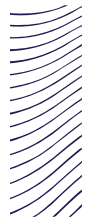
1) Behandling

Hvornår foretages der **behandling** af personoplysninger?

*”**enhver aktivitet** eller række af aktiviteter – med eller uden brug af automatisk behandling – som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. Indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfindning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse”, jf. art. 4, nr. 2.*

?





Hvad er behandling af oplysninger?



34

Kilde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-constitutes-data-processing_da

- »Behandling« dækker over en lang række handlinger, der udføres med personoplysninger, herunder med manuelle eller automatiske metoder. Det omfatter **indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling** eller enhver anden form for overladelse, **sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse** af personoplysninger.
- **Eksempler på behandling omfatter:**
 - personaleadministration og administration af lønningslister
 - adgang til/opslag i en database over kontaktoplysninger, som indeholder personoplysninger
 - udsendelse af reklame-e-mails
 - makulering af dokumenter, som indeholder personoplysninger
 - opslag/anbringelse af et billede af en person på et websted
 - lagring af IP-adresser eller MAC-adresser
 - videooptagelse (kameraovervågning).



AALBORG UNIVERSITET

Hvilket punkt er behandling efter forordningen?

- › Allerede ved digital indsamling af data (altså første punkt?)
- › Eller først ved sorteringen? (altså punkt 2)
- › Eller senere?



DATA



SORTED



ARRANGED



PRESENTED
VISUALLY

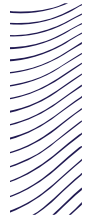


EXPLAINED
WITH A STORY



Manuel behandling

Krav om register



Manuel behandling

Artikel 2

- *Stk. 1.* Denne forordning finder anvendelse på **behandling af personoplysninger**, der helt eller delvis foretages ved hjælp af **automatisk databehandling**, og på anden ikkeautomatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.
- Ikkeautomatisk = manuel behandling
- Register = enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelig efter bestemte kriterier, jf. art. 4, nr. 6



Materielle anvendelsesområde

- Artikel 2, stk. 1

Verbale/mundtlige informationer?

HR: Ikke omfattet

U1: U.2011.2343 H:

Jobansøgning + samtykke til indhentelse af reference fra Kommune X



Spørgsmål: Mundtlig oplysning omfattet af databeskyttelseslovgivningen?

JA, da. Kommune X tillige behandlede oplysningen elektronisk i sagsregister. Derfor var den mundtlige videregivelse ud fra den ansatte i Kommunes X's hukommelse til en ansat i Kommune Y omfattet.



AALBORG UNIVERSITET

Hvad er personoplysning

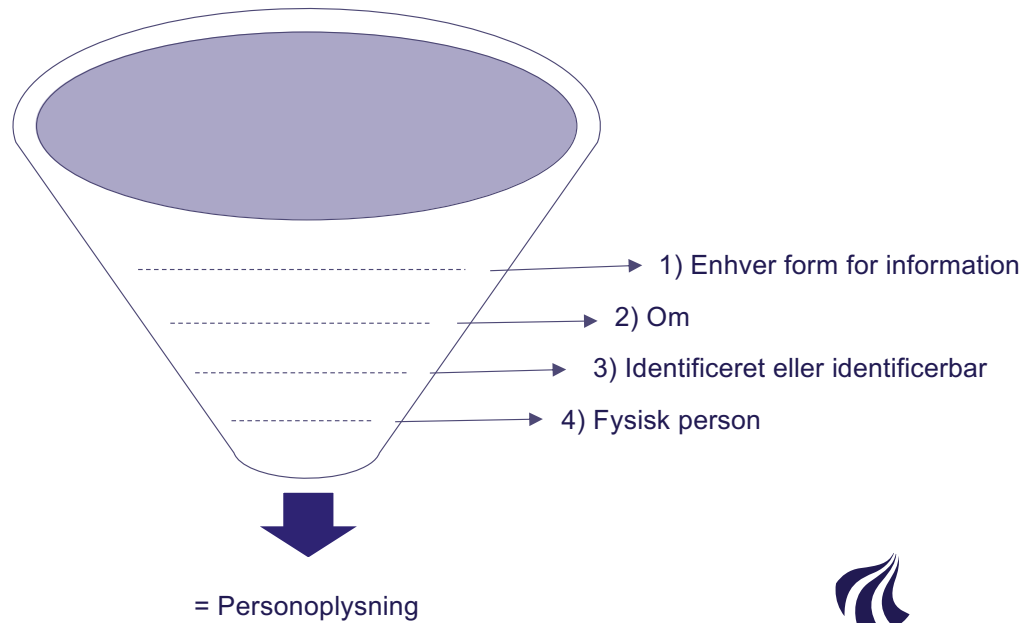
GDPR art. 4, nr. 1

Materielle anvendelsesområde

2) personoplysninger:

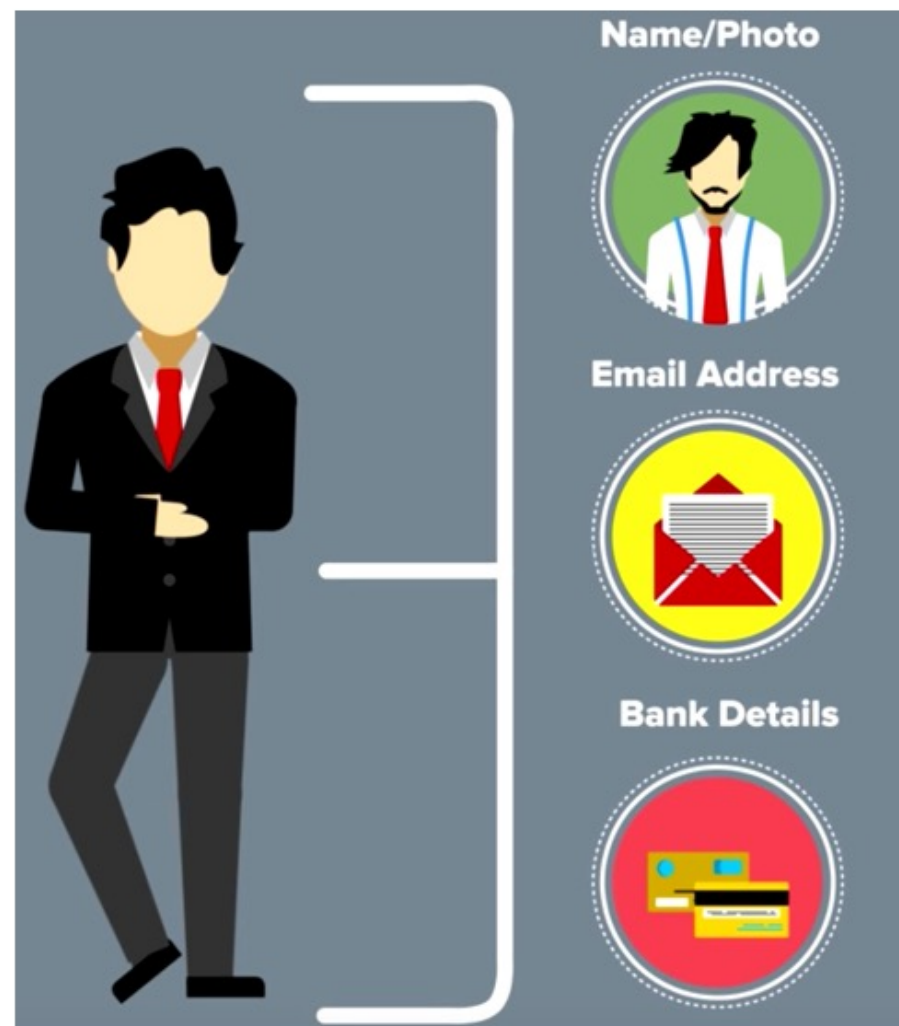
Hvornår er der tale om en personoplysning?

”»personoplysninger«: enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person” jf. art. 4, nr. 1.



Personoplysninger – identificeret person

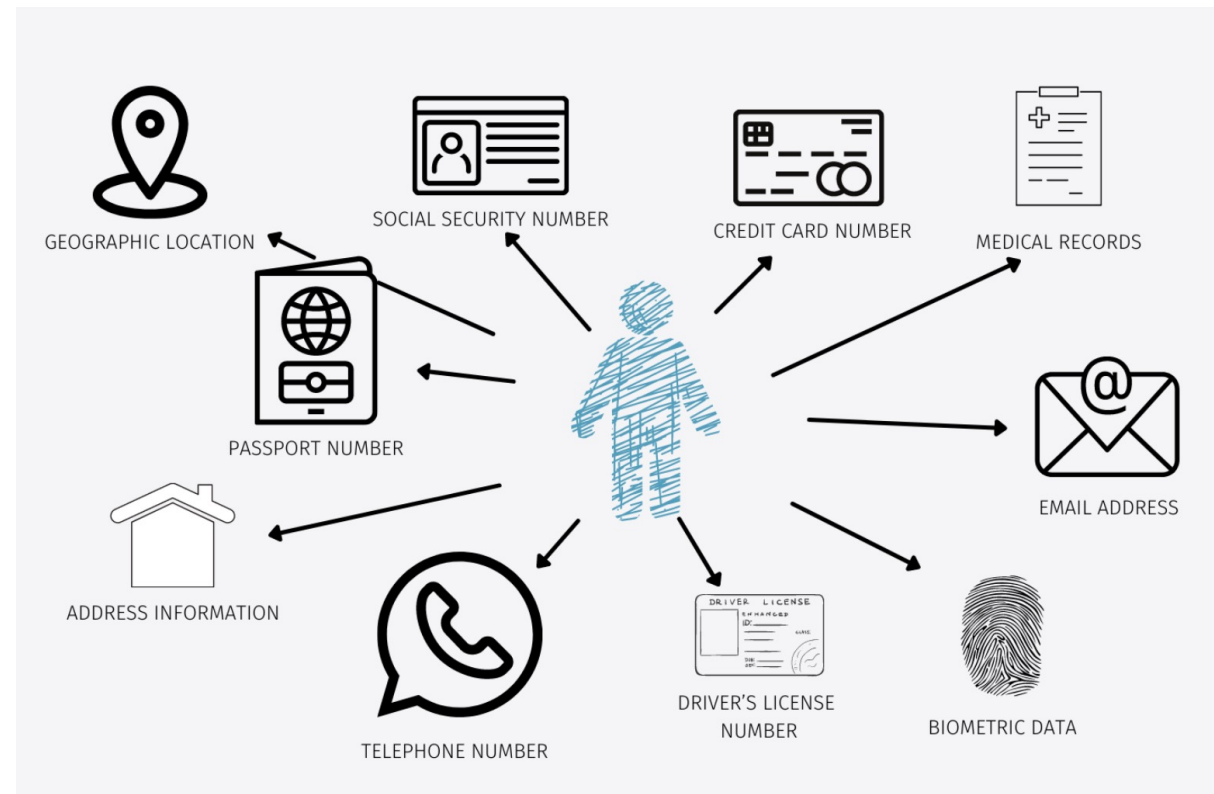
- ▶ Her ved du hvem personen er, ud fra de oplysninger du har
- ▶ Giver normalt ikke anledning til problemer
 - ▶ F.eks. banken, der har alle oplysninger om dig

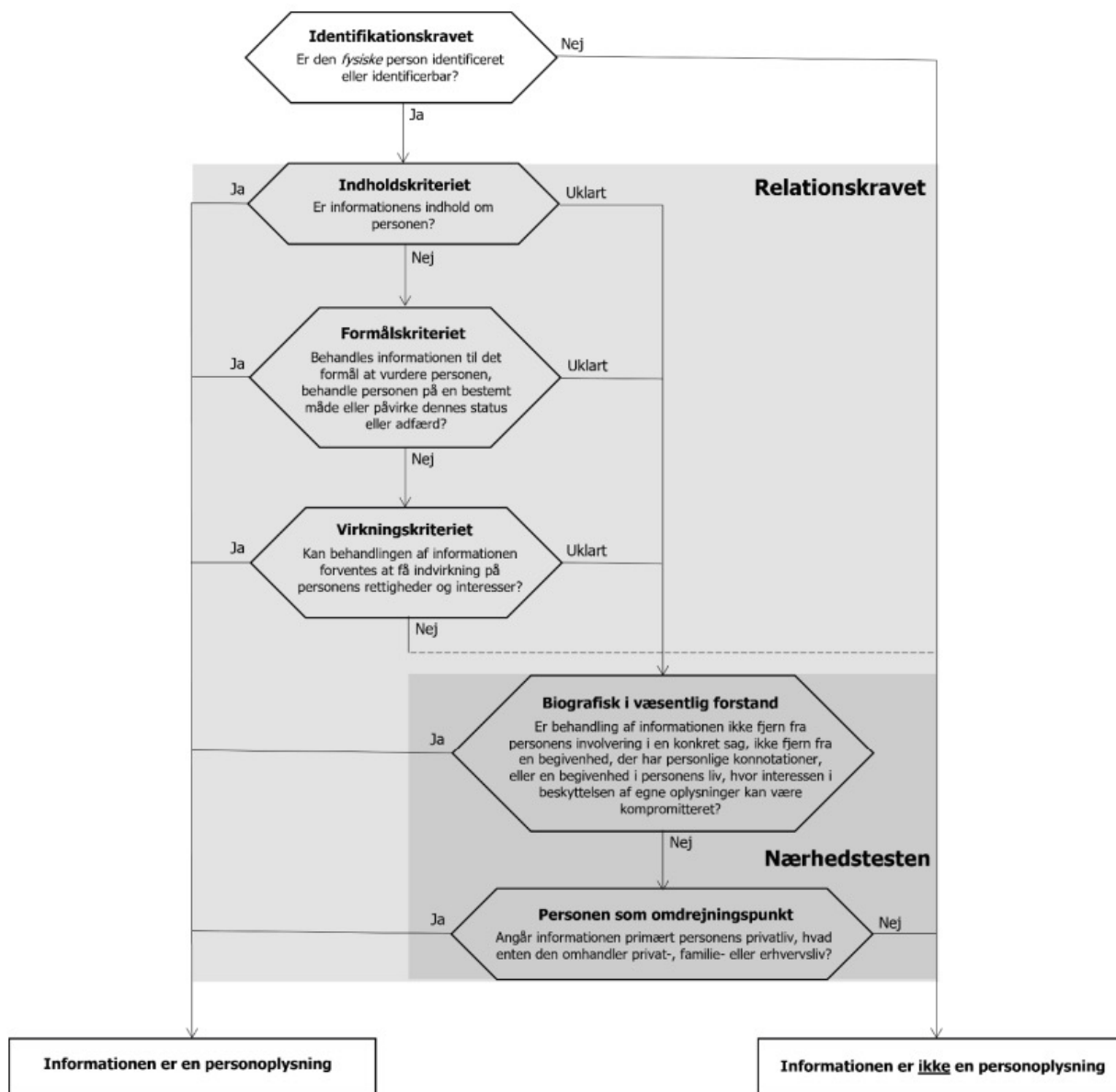


AALBORG UNIVERSITET

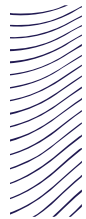
Personoplysninger - identificerbare oplysninger

- Oplysninger, som indeholder en eller anden form for identifikation, der indirekte gør det muligt, at henhøre oplysninger til en person
- Vi har kun en oplysning – men oplysningen kan bruges til at identificere en fysisk person
 - Identifikationen kan ske af den dataansvarlige eller af en hvilken som helst anden juridisk eller fysisk person – f.eks. politiet
- **OBS: Egentlige anonyme eller anonymiserede oplysninger, hvor identifikation ikke er mulig, er ikke opfattet af forordningen**





Er det en
person-
oplysning?



Hjælpemidler – der skal tages i brug

- Identificerbare oplysninger – hvor langt skal vi gå, før der er tale om identificerbare oplysninger

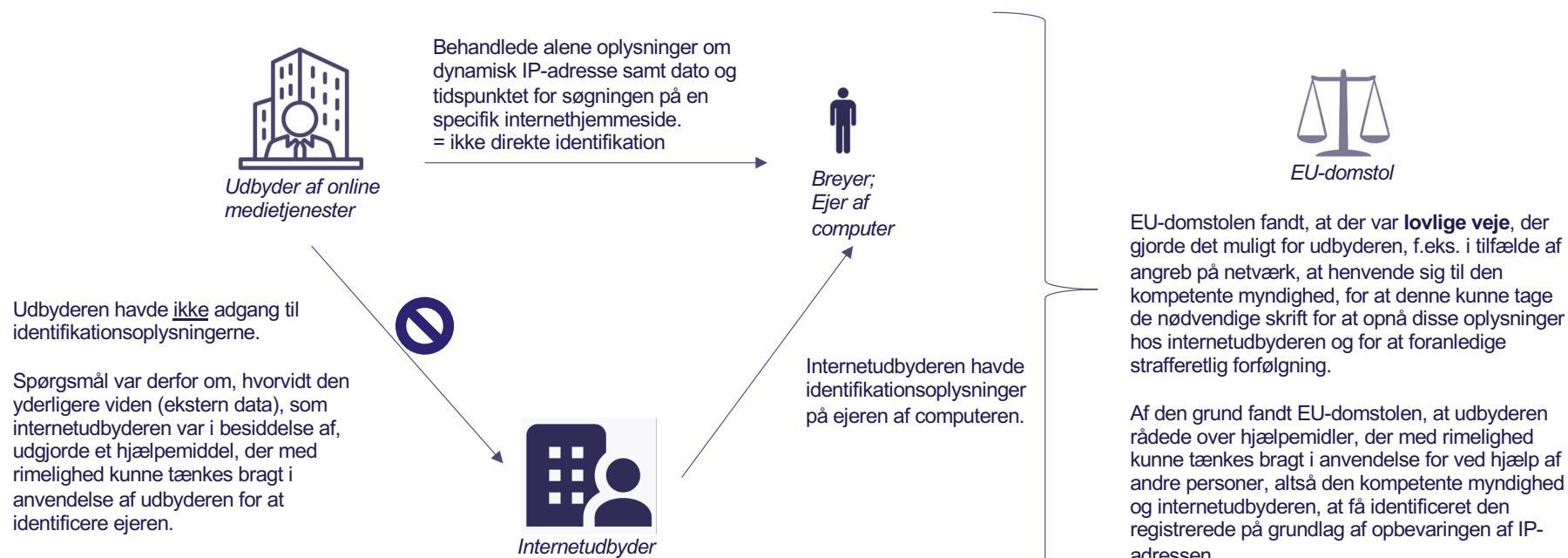
- GDPR præambelbetragtning nr. 26:

*”under afvejningen bør **alle midler**, der med **rimelighed** kan tænkes bragt i anvendelse af **den, der foretager databehandlingsaktiviteterne** eller en **anden person**, tages i betragtning.”*



IP-adresser

Breyer-sagen, C-582/14:



EU-domstolen fandt, at der var **lovlige veje**, der gjorde det muligt for udbyderen, f.eks. i tilfælde af angreb på netværk, at henvende sig til den kompetente myndighed, for at denne kunne tage de nødvendige skridt for at opnå disse oplysninger hos internetudbyderen og for at foranledige strafferetlig forfølgning.

Af den grund fandt EU-domstolen, at udbyderen rådede over hjælpemidler, der med rimelighed kunne tænkes bragt i anvendelse for ved hjælp af andre personer, altså den kompetente myndighed og internetudbyderen, at få identificeret den registrerede på grundlag af opbevaringen af IP-adressen.





Materielle anvendelsesområde

4) Fysisk person

Beskyttede subjekter:

Levende personer

Afdøde personer (10 år), jf. DBL § 2, stk. 5

Enkeltmandsvirksomheder

Interessentselskaber

Ikke beskyttede subjekter:

Kapitalselskaber; IVS, ApS, A/S osv.

Fonde, selvejende institutioner

Offentlige myndigheder



Personoplysning?

2021 · [ikon]

Jeg har et lille hold på ca. 10 konfirmander. Én konfirmand er 100% ord- og talblind. Konfirmanden kan mao. intet læse og kan intet stille op med tal.

Hvad ville I gøre? Hvordan griber jeg det an, så hun ikke bare sidder? I skolen går hun vist i en form for "mindre klasse" - jeg er sådan - I'm a bit lost. Jeg er ikke den dér store fængslende fortæller (for folk over 8-9 år)

18 kommentarer



Øv, så prøvede jeg det.

Kæmpe stor begravelse - og en havde ikke coronapas. Så stod han der og græd på kirkegården. Det kunne jeg slet ikke have, så jeg lod ham komme ind ad bagindgangen og lod ham sidde i sakristiet. Det var grænseoverskridende nok at skulle stå i døren og tjekke coronapas, men jeg var slet ikke mentalt forberedt på at skulle afvise i døren. Jeg havde ellers plæderet for at vi satte grænsen ved 199, men blev nedstemt af rådet. Til gengæld aftalte vi så, at rådet skulle stå for paskontrollen - men de var alle på arbejde.

👍👎❤️ 34

30 kommentarer



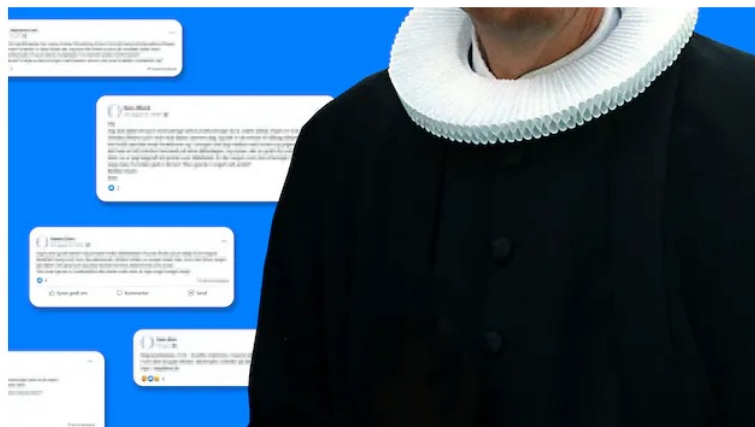
AALBORG UNIVERSITET

Personoplysning?

Præster deler fortrolige detaljer om borgere på Facebook: - Hele huset er brændt til grunden – familien har mistet ALT!

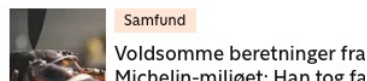
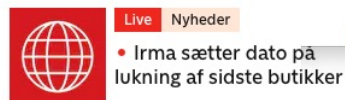
18. sep 2022 kl. 05.29

Del artikel



Præsternes fagforening kalder tavshedspligten en "kronjuvel" i deres arbejde. Foto: Christoffer Laursen Hald / TV 2 Grafik

Mest sete på tv2.dk



Datatilsynet undersøger Facebookgruppe for præster

Dato: 20-09-2022

Nyhed

I forbindelse med en artikel på tv2.dk er Datatilsynet blevet opmærksom på, at flere præster tilsyneladende deler historier fra deres hverdag i en lukket gruppe på Facebook i en form, hvor det er muligt at identificere enkeltpersoner. Datatilsynet beder derfor nu Kirkeministeriet forholde sig til de forhold, som omtales i artiklen.



Opfølgning på sag om Facebookgruppe for præster

Dato: 29-11-2022

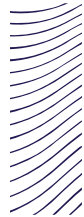
Nyhed

På baggrund af en sag om præster, der tilsyneladende delte personoplysninger om sognebørn i en Facebookgruppe, har Kirkeministeriet iværksat en række initiativer, som Datatilsynet ser positivt på.



AALBORG UNIVERSITET

**Undtagelser – hvornår finder GDPR
ikke anvendelse
GDPR Art. 2**



Materielle anvendelsesområde

- Artikel 2
- *Stk. 1.* Denne forordning finder anvendelse på **behandling af personoplysninger**, der helt eller delvis foretages ved hjælp af **automatisk databehandling**, og på anden **ikkeautomatisk behandling** af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et **register**.
- *Stk. 2.* Denne forordning gælder ikke for behandling af personoplysninger:
 - a) under udøvelse af aktiviteter, der falder uden for EU-retten
 - b) som foretages af medlemsstaterne, når de udfører aktiviteter, der falder inden for rammerne af afsnit V, kapitel 2, i TEU
 - c) som foretages af en fysisk person som led i **rent personlige eller familiemæssige aktiviteter**
 - d) som foretages af kompetente myndigheder med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbårde strafferetlige sanktioner, herunder beskytte mod og forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed.
- DBL § 1-3 regulerer det materielle anvendelsesområde for loven



AALBORG UNIVERSITET



Rent personlige eller familiemæssige aktiviteter

Artikel 2 (2) (c):

GDPR finder ikke anvendelse for behandling af personoplysninger, som foretages af en fysisk person som led i **rent personlige eller familiemæssige aktiviteter**.

Rynes-sagen, C-212/13



František
Ryneš

Rynes havde anbragt et kamera på taget af familiens bolig.

Kameraet filmede indgangen til huset, den offentlige vej og indgangen til genboens hus.

Årsagen var, at Rynes ønskede at beskytte ejendommen, familiens sundhed og liv, da Rynes og familien igennem flere år havde været udsat for angreb fra en ukendt person.



EU-domstol

Spg. om overvågningen var en personlig/familiemæssig aktivitet?

EU-Domstolen sagde, at der skal foretages en **streng fortolkning**.

Domstolen: Hvis videoovervågning dækker et offentlig område – om end kun delvist – og derfor optager uden for det private rum, kan det ikke anses som en rent personlig eller familiemæssig aktivitet.



AALBORG UNIVERSITET

Rent personlige eller familiemæssige aktiviteter

Hvad med privates offentliggørelse af personoplysninger på internettet?

Lindqvist-sagen, C-101/01

Bodil arbejdede ved siden af sit arbejde med forberedelse af konfirmander. Hun ville gøre det nemmere for konfirmanderne at indsamle nødvendige oplysninger til brug for forberedelsen – derfor oprettede hun en hjemmeside uden økonomisk hensigt.

Hjemmesiden indeholdt oplysninger om Bodil og hendes 18 kollegaer i sognet.

Oplysningerne udgjorde navn, arbejdsområde, men også opl. om familieforhold, telefonnr. og øvrige oplysninger. Det var skrevet i et humoristisk sprog.

Bodil oplyste også, at en af kollegaerne var delvist sygemeldt pga. en beskadiget fod.

Kollegaerne og sognet vidste intet om hjemmesiden.

Da nogle af kollegaerne blev sure over hjemmesiden, fjernede hun den med det samme.



Bodil
Lindqvist



EU-domstol

Spg. var – igen - om offentliggørelsen var en rent personlig eller familiemæssig aktivitet?

EU-domstolen fandt, at en offentliggørelse af personoplysninger på internettet, hvormed oplysningerne gøres tilgængelig for et **ubestemt antal personer**, er der ikke tale om en rent personlig eller familiemæssig aktivitet.



AALBORG UNIVERSITET

Rent personlige eller familiemæssige aktiviteter

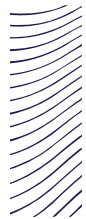
Hvad, hvis offentliggørelsen sker til et bestemt antal personer?

HR: Databeskyttelseslovgivningen finder ikke anvendelse.

U1: Offentliggørelsen sker til en stor gruppe af personer. **Nedre grænse kendes ikke – konkret vurdering**

U.2018.1675Ø





Case Study

54

En pædagog er på tur med en lille gruppe af børnehavebørn. I den københavnske metro mister hun kontrollen over gruppen, da nogle af drengene begynder at slå. Pædagogen er nødsaget til at "snakke højt" overfor drengene og skille dem ad med magt.

En anden passager ser dette og tager et billede af situationen, hvor pædagogen står med ryggen til. Passageren uploader det på sin åbne Facebook-profil med 1200 venner ledsaget af en tekst, som beskriver hændelsesforløbet (altså, hvor langt over stregen pædagogen var gået), tid og sted for episoden samt opfordring til børnenes forældre om at kontakte passageren.

Pædagogen – der har haft en hård dag – ved intet om opslaget. Ikke før en kollega i institutionen gør hende opmærksom på opslaget, som nu har fået adskillige kommentarer, delinger osv.

Det viser sig, at episoden var en stor misforståelse, hvorfor forældrene retter henvendelse til passageren om at slette opslaget. Det gør passageren straks. Desværre føler pædagogen sig unødvendigt hængt ud på de sociale medier – spørgsmålet er derfor om hun er beskyttet af reglerne om databeskyttelse?

1. Finder GDPR anvendelse for den offentliggørelse, som passageren har foretaget på sin Facebook-profil?

To danske kendisser ser opslaget (inden det bliver slettet) og beslutter sig – hver især - for at dele opslaget på deres Instagram.

Den ene kendis har 550.000 følgere og den anden 125.000 følgere. Kendisserne ledsager delingen med tekst, hvor der bliver udtrykt stærk forargelse over pædagogens håndtering af episoden.

2. Finder GDPR anvendelse for den videre offentliggørelse af billedet af kendis 1 og 2?



AALBORG UNIVERSITET

**Territoriale/geografisk afgræsning
art. 3**

Anvendelsesområdet

- overblik

Geografi

Territorielt
anv.område
Art. 3



Anvendelsesområdet
for GDPR

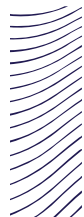
Anvendelsesområdet for
databeskyttelseslovgivningen
- DBL §§ 1-4

Hvilken
behandling

Materielt
anv.område
Art. 2



AALBORG UNIVERSITET



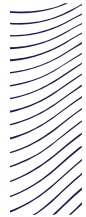
Territorialt anvendelsesområde

- **GDPR artikel 3** (uddrag)
- 1. Denne forordning finder anvendelse på behandling af personoplysninger, som foretages som led i aktiviteter, der udføres for en dataansvarlig eller en databehandler, som **er etableret i Unionen**, uanset om behandlingen finder sted i Unionen eller ej.
- Denne forordning finder anvendelse **på behandling af personoplysninger om registrerede, der er i Unionen**, og som foretages af en dataansvarlig eller databehandler, der **ikke er etableret i Unionen**, hvis behandlingsaktiviteterne vedrører:
- **udbud af varer eller tjenester** til sådanne registrerede i Unionen, uanset om betaling fra den registrerede er påkrævet, eller
- **overvågning** af sådanne registreredes adfærd, for så vidt deres adfærd finder sted i Unionen.
- DBL § 4 regulerer det territoriale anvendelsesområde for loven



AALBORG UNIVERSITET





Territorialt anvendelsesområde - Artikel 3, stk. 1

- Hvornår er en virksomhed etableret i EU efter GDPR Artikel 3, stk. 1?
- Præambelbetragtning (22):
- Etablering indebærer **effektiv og faktisk udøvelse af aktivitet gennem en mere permanent struktur**. De pågældende ordningers retlige form, hvad enten det er en filial eller et datterselskab med status som juridisk person, har **ikke** afgørende betydning i denne forbindelse.
- Dataansvarliges/databehandlers etablering er afgørende – ikke hvor behandlingen finder sted



AALBORG UNIVERSITET



WHEN DOES THE GDPR APPLY OUTSIDE EUROPE?

YOU OFFER GOODS OR SERVICES
TO EU CITIZENS



YOU MONITOR THE BEHAVIOR OF
INDIVIDUALS WITHIN THE EU



Territorialt anvendelsesområde - Artikel 3, stk. 2

- Anvendelse for dataansvarlige udenfor EU, jf. GDPR art. 3, stk. 2?
- Afgørende om behandlingen virker i relation til/tager sigte på personer i EU
- 1. Databehandling mhb. på "**udbud af varer og tjenester**" uanset om der kræves betaling.
- PR nr. 23 - momenter; hjemmeside anvendelse af lokal sprog, valuta m.v.
- 2. Databehandling mhb. på "**overvågning af de registreredes adfærd inden for EU**".
- PR nr. 24 - Sporing af de registrerede på nettet, herunder profilering





Krav om repræsentant - Artikel 3, stk. 2, jf. art. 27

- **GDRP art. 27** - Hvis artikel 3, stk. 2, finder anvendelse (dvs. dataansvarlig er ikke i EU), udpeger den dataansvarlige eller databehandleren skriftligt en repræsentant i Unionen.
- **DEF:** »repræsentant«: en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, som skriftligt er udpeget af den dataansvarlige eller databehandleren i henhold til artikel 27, og som repræsenterer den dataansvarlige eller databehandleren hvad angår deres respektive forpligtelser i medfør af denne forordning», jf. art. 4, nr. 17.
- **ANSVAR:** Repræsentation ændrer ikke ved oprindelig ansvar for databehandling, jf. art. 27 (5).



Territorialt anvendelsesområde - overblik

ETABLERINGSSTED	UNDERLAGT GDPR?	UNDERLAGT DBL?	KRAV OM REPRÆSENTANT?
Inden for EU, men uden for DK	Ja, jf. art. 3 (1)	Nej	Nej, jf. art. 27 (1) e.c.
Inden for EU, og i DK		Ja	
Uden for EU	HR: Nej, jf. art. 3 (1)	HR: Nej, jf. DBL § 4, stk. 1	
	U1: Ja, såfremt der sker udbud af varer eller tjenesteydelser til EU-borgere, jf. art. 3 (2) (a)	U1: Ja, såfremt der sker udbud af varer eller tjenesteydelser til borgere i DK, jf. DBL § 4, stk. 3, nr. 1.	Ja, jf. HR art. 27 (1) U1-2: se tidligere slide
	U2: Ja, såfremt der sker overvågning af EU-borgere, jf. art. 3 (2) (b)	U2: Ja, såfremt der sker overvågning af borgere i DK, jf. DBL § 4, stk. 3, nr. 2.	



Case Study

Case 1

BIG IDEAS Corp. er etableret i USA og driver en betting-site rettet mod amerikanere. En dag slår det selskabets salgsdirektør, at selskabet naturligvis skal have fat i det europæiske marked. Selskabet vil fokusere på et land af gangen. Tyskland bliver det første land.

BIG IDEAS vil dog lige teste ideen først inden der bruges mange penge på design af en tysk version af hjemmesiden. Derfor "nøjes" BIG IDEAS med at købe domænet .de, hvor de omdirigerer trafikken til dets amerikanske hjemmeside med engelsk tekst og visning i \$.

1. Finder GDPR anvendelse for den databehandling, som BIG IDEAS foretager angående tyske statsborgere?

BIG IDEAS hjælper også lanceringen af hjemmeside .de på vej med en målrettet markedsføring overfor de tyske statsborgere ved brug af engelsksprogede reklamer ved tyske busstoppesteder. Reklamen nævner mulighed for store gevinster. Nu har BIG IDEAS også fået oversat hjemmesiden til tysk med visning i €. En turist fra Kina, en fransk statsborger og en dansk statsborger ser uafhængigt annoncen og opretter hver især en profil på siden.

2. Er den kinesiske turist og den franske og danske statsborger beskyttet af GDPR?

3. Er der noget, som BIG IDEAS skal være opmærksom på, hvis GDPR finder anvendelse?



Legaldefinitioner

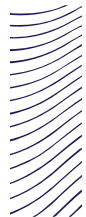
Art. 4



GDPR art. 4

- ▶ Artikel 4 i GDPR indeholder **definitioner af de centrale begreber**, som hele databeskyttelsesforordningen bygger på. Den fungerer som et **begrebsapparat**, der sikrer, at alle – myndigheder, virksomheder og borgere – taler om det samme, når de diskuterer databeskyttelse.

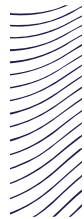




GDPR art. 4 - formål

- 1. Afgrænsning af GDPR's anvendelsesområde
 - Ved at definere, hvad fx "personoplysninger" og "behandling" er, hjælper artikel 4 med at afgøre, om GDPR overhovedet gælder i en given situation.
 - Eksempel: Hvis en oplysning ikke kan henføres til en person, er det ikke en personoplysning – og GDPR gælder ikke.
- 2. Klarhed om roller og ansvar
 - Artikel 4 gør det muligt at identificere, hvem der har ansvar for databeskyttelsen i en konkret situation.
 - Eksempel: En skole er dataansvarlig for elevdata, mens en IT-leverandør, der hoster systemet, er databehandler.
- 3. Grundlag for juridiske vurderinger
 - Ved at bruge definitionerne i artikel 4 kan man analysere og vurdere om en behandling er lovlig, hvem der skal give samtykke, og hvordan sikkerhedsbrud skal håndteres.
 - Eksempel: Hvis en virksomhed videregiver oplysninger uden samtykke, skal man vurdere, om der er tale om "behandling" og om samtykket var "gyldigt" efter artikel 4.
- 4. Undervisning og vejledning
 - Artikel 4 er et centralt værktøj i undervisning og compliance-arbejde, fordi den skaber fælles forståelse og sprog.
 - Eksempel: Når man underviser i GDPR, starter man ofte med artikel 4 for at sikre, at alle forstår begreberne korrekt.





Legaldefinitioner

Databeskyttelsesforordningens legaldefinitioner er indeholdt i artikel 4, hvoraf bl.a. fremgår:

66

"Personoplysning" nr. 1	»personoplysninger«: enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet
"Behandling" nr. 2	»behandling«: enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse
"Profilering" nr. 4	»profilering«: enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser
"Register" nr. 7	»register«: enhver struktureret samling af personoplysninger, der er tilgængelig efter bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt eller decentralt eller er fordelt på funktionsbestemt eller geografisk grundlag
"Den dataansvarlige" nr. 7	dataansvarlig: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af person oplysninger; hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret
"Databehandleren" nr. 8	»databehandler«: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne
"Modtager" nr. 9	»modtager«: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil personoplysninger videregives, uanset om det er en tredjemand eller ej. Offentlige myndigheder, som vil kunne få meddelt personoplysninger som led i en isoleret forespørgsel i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, anses dog ikke for modtagere; de offentlige myndigheders behandling af disse oplysninger skal overholde de gældende databeskyttelsesregler afhængigt af formålet med behandlingen
tredjemand" nr. 10	»tredjemand«: en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger
"Samtykke" nr. 11	»samtykke« fra den registrerede: enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling

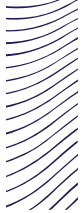




Opsamlende case

- ▶ En dansk privatperson driver en blog om sociale forhold og offentliggør indlæg, hvor vedkommende omtaler navngivne personer, herunder embedsmænd og politikere.
- ▶ Bloggen hostes på en amerikansk cloudtjeneste, der indsamler data om besøgende (IP-adresser, kommentarer, cookies) via analyseværktøjer.
- ▶ Finder GDPR anvendelse for hhv. bloggeren og cloudtjenesten – hvorfor/hvorfor ikke?





Hvad har vi lært



Juridisk metode og kilder



Introduktion til GDPR

Databeskyttelseslovgivningens baggrund
og formål
Anvendelsesområde; hvornår finder GDPR
anvendelse?



Databeskyttelsesrettens definitioner og begreber





AALBORG UNIVERSITET